Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – АНДЕЗИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЗМИЯРНИКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРВАНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 17 МАРТ 2009 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „ПЪТСТРОЙ - 97" АД, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Днес, 6 януари 2025 г. /шести януари две хиляди двадесет и пета година/ в гр. София, Република България на основание:

- чл. 25, ал. 1 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 888 на Министерския съвет от 20 декември 2024 г.;

- чл. 33, ал. 1 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – андезити, от находище „Змиярника", разположено в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково, сключен на 17 март 2009 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Пътстрой - 97" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 17 декември 2020 г. („Договора"), между страните:

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Владимир Малинов,

2. „АБ" АД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 836014515 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Съединение" № 38, представлявано от изпълнителния директор Нели Чолакова, и

3. „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207966716, със седалище и адрес на управление с. Крепост, община Димитровград, п.к. 6410, м-ст Бъска чука, асфалтова база, административна сграда, ет. 2, офис 2, представлявано от управителя Нели Чолакова,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „АБ" АД, гр. Хасково, прехвърля на „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 781 на Министерския съвет от 10 декември 2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), изм. с Решение № 701 на Министерския съвет от 1 октомври 2020 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „АБ" АД, гр. Хасково, произтичащи от Решение № 781 на Министерския съвет от 10 декември 2008 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.), изм. с Решение № 701 на Министерския съвет от 1 октомври 2020 г. и Договора.

(2) „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, поема всяко неизпълнено от „АБ" АД, гр. Хасково, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната (2024 г.) година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща на „АБ" АД, гр. Хасково оригинала на предоставената на основание чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора банкова гаранция за 2024 г., в 10-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 16, ал. 4 – ал. 13 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, сумите, внесени от „АБ" АД, гр. Хасково, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение и натрупани до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума, съответстваща на сумата от стойността на вноските за всяка от годините, изтекли от датата на влизане в сила на концесионния договор до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

Чл. 5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по чл. 3 и по чл. 4, ал. 1 и 3 „Инертни материали Гарваново" ЕООД, с. Крепост, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по доверителната сметка. Неустойка за неизпълнение на задължение по чл. 4, ал. 1 и 3 не се дължи ако договора за доверителна банкова сметка

не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени, по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 6. (1) Навсякъде в договора, освен в преамбюла, думите „министъра/ът на регионалното развитие и благоустройството" и „Министерство/то на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с „министъра/ът на енергетиката" и „Министерство/то на енергетиката".

(2) Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейностите по концесията терени" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „проект за рекултивация на концесионната площ по ч. 2, ал. 1, т. 1/проекта за рекултивация" се заменят с „проект ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 7. Член 5 от договора се изменя и допълва така:

1. Създава се т. 6 със следното съдържание:

„6. Да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина".

2. Създава се т. 7 със следното съдържание:

„7. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 8. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 3 се създават изречение четвърто и пето със следното съдържание:

„Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на концесията и при необходимост актуализация на проекта по изречение първо. Петгодишният срок за актуализация на проекта започва да тече от датата, на която проекта, съответно негова актуализация са били съгласувани."

2. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнасят проектите; след съгласуване от министъра на енергетиката, годишните проекти стават неразделна част от концесионния договор;"

3. точка 15 се изменя така:

„15. да съставя и води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;

4. точка 16 се изменя така:

„16. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност."

Чл. 9. Член 7, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

Чл. 10. Член 8 от Договора се допълва, като се създава нова т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 11. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. В точка 4 думите „от Министерството на околната среда и водите" се заменят с „от министъра на енергетиката;"

2. точка 10 се изменя така:

„10. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

3. В **точка 11 думите** „Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката".

Чл. 12. Член 15, ал. 2 се изменя така:

„(2) Всички подобрения в обекта на концесия се съгласуват предварително с концедента. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил без да ги съгласува с концедента.

Чл. 13. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 3 думите „гаранциите за изпълнение на паричните задължения" се заменят с „гаранциите по ал. 1, т. 1"

2. В ал. 8, т. 1 думите „рекултивационни мероприятия" се заменят с „дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи";

3. В ал. 8, т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

4. Алинея 9 се изменя така:

„(9) Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

5. Създават се ал. 10 – ал. 13 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(11) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(12) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица – кредитори на концесионера.

(13) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 14. Член 17 от Договора се изменя така:

„Чл. 17. Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 15. В **чл. 18** думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3 от договора"

Чл. 16. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ по бюджета на община Хасково част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС."

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 3 и на минималното концесионно възнаграждение по чл. 24, ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне.

4. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 17. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при изтичане на концесионния договор и когато е прекратен едностранно от концесионера или по негова вина.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3 от договора."

Чл. 18. Член 34, ал. 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически - подизпълнители, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията, без да прехвърля правата и задълженията по този договор."

Чл. 19. Член 37 от договора се изменя и допълва така:

„Чл. 37. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички

разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи, доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера."

Чл. 20. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 3, т. 4, т. 6 и т. 18, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2, ал. 4 във връзка с ал. 5, изр. последно и ал. 10, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) Правилото на ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 4, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от този договор.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 21. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„**Чл. 39.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 ЗПБ."

2. Създават се ал. 3-5:

„(3) Когато действието на договора е спряно по реда на ал. 2 концесионерът няма право да упражнява правата си по договора, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

(4) Спирането по ал. 2 не удължава срока на договора.

(5) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 22. Член 40 от договора се изменя както следва:

„Чл. 40. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41, ал. 4."

Чл. 23. Член 41 от Договора се изменя както следва:

„Чл. 41. (1) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

(5) Контролните органи и лица по чл. 40, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(6) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 24. В Член 44, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване" се заменят с „пряко използването на обекта на концесия".

Чл. 25. Член 45 от Договора се изменя така:

1. В основния текст думите „т. 1-2 на" се заличават;

2. точка 2 се заличава.

Чл. 26. Член 46 от Договора се отменя.

Чл. 27. Член 51 се изменя така:

„Чл. 51. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или

самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

6. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или отказ на който и да е от собствениците на

имоти, разположени в границата на находище „Змиярника", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти.

Чл. 28. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. (1) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(2) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	с. Крепост 6410, общ. Димитровград
ул. „Триадица" №8	мест. Бъска чука, Асфалтова база
	Адм. сграда, ет. 2, офис 2
Министерство на енергетиката	**„ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД**
телефон: 02/9263272; 02/9263197;	телефон:
факс: 02/9263252	факс:
e-mail: e-energy@me.government.bg	e-mail:

(3) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 12 (дванадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „АБ" АД, гр. Хасково и за „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ГАРВАНОВО" ЕООД, с. Крепост, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – андезити, от находище „Змиярника", разположено в землището на с. Гарваново, община Хасково, област Хасково, сключен на 17 март 2009 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и

благоустройството и „Пътстрой - 97" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 17 декември 2020 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

За концедента

.....
Владимир Малинов
Министър на енергетиката

За „АБ" АД

.....
Нели Чолакова
Изпълнителен директор

За „Инертни материали Гарванов" ЕООД

.....
Нели Чолакова
Управител